



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובע

נסים עזריה,
באמצעות ב"כ: עו"ד חן קובי
הברזל 11, תל אביב - יפו
טל': 0508114495

נגד

נתבעים

1 סקרון אורטל,
באמצעות ב"כ: עו"ד סיקרון ראם
בית הדפוס 22, ירושלים
טל': 026222290 פקס: 026244445

2 נעמי בן ברוך,
באמצעות ב"כ: עו"ד קמחי-קריגר אורית
רמת גן
טל': 0545232575 פקס: 026240242

3 לביא חיים ויקטור,
נאות 24, ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא תיקון ליקויי רטיבות בדירת התובע הנובעים מדירות או משטחי הנתבעות 1 ו-2.

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף ברחוב נאות 26 בירושלים, הידוע כגוש 30181 חלקה 211 (להלן – הבית המשותף). דירת התובע היא דירה בת 2 קומות, קומת קרקע וקומה ראשונה. הנתבעת 1 היא בעלת זכויות בדירה הממוקמת מעל דירת התובע, ולדירתה מוצמד חלק מגג הבית המשותף וחלק מהגינה, הנתבעת 2 היא בעלת זכויות בדירה הממוקמת אף היא מעל דירת התובע ומוצמד לה חלק מגג הבית המשותף. הנתבע 3 הוא בעל זכויות בדירה נוספת, הממוקמת מתחת לדירת הנתבעת 2 וחלק מגג הבית המשותף מוצמד לדירתו- בהצמדה משותפת עם דירת הנתבעת 2.

עיקר טענות התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/250/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. לטענת התובע במשך שנים רבות קיימות בעיות רטיבות בדירתו, אשר החלו בעקבות שיפוץ שביצעה הנתבעת 1 בדירתה והתגברו לאחר שיפוץ שביצעה הנתבעת 2 בגג. במסגרת הליך משפטי שנקט התובע כנגד הנתבעת 1 בשנת 2010 נמצאו ליקויים בדירת הנתבעת 1. רק לאחר שנתנו מספר חוות דעת של מומחה שמונה מטעם בית המשפט, בשנת 2015, עלה כי לא קיימים עוד סימני רטיבות, וביום 17.6.2015 ניתן פסק דין אשר קבע מהן העבודות שעל הנתבעת 1 להשלים.

3. לטענת התובע עד היום קיימים ליקויי רטיבות בדירתו, בין היתר בשל ביצוע לקוי של העבודות שהיה על הנתבעת 1 לבצע בהתאם לפסק הדין נשוא ההליך הקודם. כמו כן מרפסות דירות הנתבעות 1-2 נבנו והורחבו ללא איטום ראוי לרבות הקיר המפריד ביניהן. התובע מפנה בסיכומיו גם לחוות דעת שנתנה במסגרת ההליך הקודם.

4. לטענתו יש לדחות את טענת הנתבעת 1 על פיה עניין השביל כבר נדון בהליך הקודם שכן מדובר בליקוי שונה הנובע מהגבהת גינת הנתבעת 1.

עיקר טענות הנתבעת 1

5. לטענת הנתבעת 1 המומחה שמונה מטעמי דחה את הטענה לרטיבות מגג הבית, וממסקנותיו עולה שהאיטום ברצפת מרפסת הנתבעת 1 תקין, באשר לליקוי איטום בקיר המשותף לדירת הנתבעת 2 ביקשו הנתבעות באופן מיידי לתקן את הליקוי אולם התובע סרב.

6. באשר לגינה, הטענות נדחו בהליך קודם, וקיים מעשה בית דין. נושא ניקוז המים היווה חלק מעילת התביעה בהליך הקודם הן עובדתית והן משפטית. גם אם מדובר בעילה אחרת, היה על התובע למצות את הטענות בהליך הקודם. נוסף על כך, התובע היה אמור לפעול למניעת היקוות המים. התובע אינו משלים עם תוצאות ההליך הקודם ומעלה שוב טענות שנדחו. בהליך הקודם עלה שהתובע הוא שיצק את השביל עליו נקווים המים ולא הסדיר שיפועים מתאימים. מידע לעניין עבודות איטום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ויוצקת השביל שהתגלה על ידי התובע רק בסיכומיו, הוסתר מהמומחה בהליך הקודם ומהמומחה בהליך הזה, וממנו עולה שהתובע יצק משטחי בטון מתחת לשביל ובכך צמצם את שטח הספיגה. אלמלא היה מוסתר לא היה צורך בבור הספיגה. הבור בוצע על יסוד ההסכמה בהליך הקודם. לא הונחה תשתית ראייתית להיקוות מים מלבד מקרה יחיד במשך 17 שנה. התובע צירף לסיכומיו מסמכים שלא הותר לצרפם.

7. באשר לניקוז המרפסת, המומחה דחה את הטענה לחדירת המים מהמרפסת ועל כן יש לדחות את הטענה.

8. לא קיימת סמכות לערכאה זו לפסוק פיצויים בגין עוגמת נפש.

9. לאור הסכמת הנתבעות להסדיר את תיקון המרפסת עוד לפני ההליכים והתנגדות התובע, דין התביעה להידחות תוך חיוב התובע בהוצאות.

עיקר טענות הנתבעת 2

10. לטענת הנתבעת 2 התובע כלל לא פנה אליה לפני הגשת התביעה. הנתבעת 2 לא הייתה צד להליכים הקודמים. הנתבעת 2 הסכימה מהרגע הראשון לביצוע בדיקות בדירתה ולבצע על חשבונה כל תיקון שיידרש. הנתבעת 2 מסכימה לביצוע פעולות איטום במרפסתה ובקיר המפריד בין מרפסות הנתבעות. האסמכתאות שהציג התובע לפניו מוקדמות לכאורה מתייחסות לעניין אחר או לשיחה קצרה שבמסגרתה הביעה נכונות לבדוק את הטענות על ידי מומחה מטעמה. התובע סרב להצעות לבצע בדיקות מטעם הנתבעות ולתיקון הליקויים על ידן.

11. התביעה לפיצויים בגין עוגמת נפש אינה בסמכות ערכאה זו ולא הוכחה. לאור אופן ניהול ההליך יש לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת 2.

ההליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. כתב התביעה נשוא ההליך הוגש ביום 13.7.2022 כלפי הנתבעות 1 ו-2. ביום 16.1.2023 התקיים דיון קד"מ במסגרתו נתנה זכות לתובע לתקן את כתב התביעה לצורך הוספת הנתבע 3 וכן הצדדים הסכימו למינוי מומחה מטעמי, למעט בהיבט הנוגע לגינה. בהחלטה מיום 7.5.2023 מונה המומחה אינג' צבי רון כמומחה מטעמי למתן חוות דעת בכל ההיבטים הנטענים בכתב התביעה.

13. ביום 16.1.2024 נתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי. ביום 23.1.2024 השיב המומחה לשאלות הבהרה מטעם התובע, וביום 13.3.2024 השיב לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת 1. בדיון שהתקיים ביום 26.6.2024 השיב המומחה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת 2.

14. ביום 26.6.2024 התקיים דיון במסגרתו נחקר המומחה מטעמי על חוות דעתו. במסגרת הדיון הגיעו התובע והנתבעות 1 ו-2 להסכמה על פיה הנתבעות 1 ו-2 יבצעו עבודות איטום על פי חוות דעתו של המומחה מטעמי במרפסת ובקיר המרפסת המשותף להן, וכן הנתבעת 2 תבצע עבודות איטום במרפסת דירתה, ולאחר מכן המומחה מטעמי או בודקים מטעמו יבצעו את בדיקות ההצפה וההמטרה הנדרשות לבחינת תקינות התיקונים שבוצעו. הסכמותיהם קיבלו תוקף של החלטה תוך שנקבע שהתובע רשאי למנות מפקח מטעמו על חשבונו לפיקוח על העבודות האמורות ובלבד שלא יפריע לביצוע העבודות ויהיה גמיש לעניין תיאום המועדים.

15. בהמשך הודיעו הצדדים שלא נדרשת ישיבת הוכחות מעבר לזו שהתקיימה לצורך חקירת המומחה, והתיק נקבע לסיכומים בכתב, תוך שנקבעו שהצדדים רשאים לצרף לסיכומיהם מסמכים מתוך הליכים שהתנהלו ביניהם בעבר, ואלו הוגשו.

16. לאחר שהוגשו הסיכומים, נקבע דיון ליום 18.9.2024 לצורך בחינת אפשרות להביא את הצדדים להסכמות, ולהשלמת סיכומים בשאלת קיומו של מעשה בית דין בין היתר לאור פסק הדין בע"א 1545/08 מוסקונה ואח' נ' סולל בונה (נבו 4.3.2010) (להלן – עניין מוסקונה). בסיום הדיון נתנה לצדדים שהות להודיע האם הגיעו להסכמות בנושא השביל, לגביו נטען שקיים מעשה בית דין. בהמשך הודיעו הצדדים שלא הגיעו להסכמות ומכאן פסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

הבסיס המשפטי וממצאי המומחה מטעמי

17. על פי סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין, תשכ"ט** – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

18. המומחה מטעמי מצא נזקי רטיבות בתקרה ובקירות חדר הדיור בדירת התובע, ומצא כי בסבירות גבוהה אלו נובעים מכשל משולב באיטום מרפסת דירת הנתבעת 2 ומכשל באיטום קיר משותף לדירת הנתבעות 1 ו-2 הממוקם מעל דירת התובע [עמוד 24 לחוות הדעת סעיף ח(1)].

באשר להיקוות מים בשביל הכניסה לדירת התובע, מצא המומחה מטעמי שזו נובעת בסבירות גבוהה מעבודות שבוצעו בחצר השייכת לנתבעת 1 בין היתר מביצוע בור חלחול באופן לקוי. המומחה הוסיף שסימני היקוות המים בשביל הכניסה וההצפות בחצר המשותפת הנם פועל יוצא מכשל משולב הן ממפלס מוגבה של החצר ביחס לשביל הכניסה והן מהיעדר ניקוז תקין של החצר כפי שבוצע על ידי הנתבעת 1 או מי מטעמה במרוצת השנים [עמוד 24 לחוות הדעת סעיפים ח(2) ו-ח(3)].

19. המומחה פירט בעמודים 25-28 לחוות דעתו מהם התיקונים הנדרשים במרפסת דירת הנתבעת 2, בקיר המשותף לנתבעת 1 ו-2 ובחצר, וכן פירט מהן העבודות הנדרשות בדירת התובע לצורך תיקון הליקויים.

תיקון ליקויים הגורמים לרטיבות בתוך דירת התובע

20. באשר לתיקון הקיר המשותף לדירות הנתבעת 1 והנתבעת 2, ובאשר לאיטום מרפסת דירת הנתבעת 2, הרי שכפי שפורט לעיל, נתנה הסכמה של הצדדים לעניין תיקון הקיר והמרפסת האמורים בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעמי, ולפיכך ניתן תוקף של פסק דין להסכמה האמורה. למען הסר ספק יובהר כי על הנתבעות 1



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ו-2 להשלים את העבודות לרבות בדיקות ההצפה וההמטרה הנדרשות, כך שאלו יצאו תקינות, בתוך 60 יום.

בתוך 30 ימים נוספים על הנתבעות 1 ו-2 לבצע תיקוני צבע וטיח באמצעות בעל מקצוע מוסמך, בדירת התובע כאמור בסעיף 4 בעמוד 27 לחוות דעתו של המומחה מטעמי. בשל היקף הליקויים הנובעים מכל אחת מהדירות כפי שנמצא על ידי המומחה מטעמי, ומכיוון שעולה שהליקויים נובעים גם מהקיר המשותף למרפסות 2 הדירות וגם ממרפסת דירת הנתבעת 2, אני קובעת שהנתבעת 1 תישא ב-25% מעלות תיקונים כאמור והנתבעת 2 ב-75% מעלות תיקונים כאמור.

מעשה בית דין בגין ליקויים הגורמים להיקוות מים בשביל הכניסה לדירת התובע

21. בפסק הדין של בית משפט השלום בהליך שהתנהל בין התובע לנתבעת 1 בת"א 10-20726-05-10 **עזריה ניסים נ' חזד וסיקרון** שניתן ביום 17.6.2015, וצורף לסיכומי הצדדים (להלן – פסק הדין בהליך הקודם) עולה שבאותו הליך, בעניין חצר הנתבעת 1, התובע טען כלפי הנתבעת 1 בין היתר שהגביה את מפלס הגינה ולא התקינה בור ספיגה ושיפועים בסמוך לקיר דירת התובע, ושכתוצאה מכך נגרמה רטיבות בקומת המרתף של דירתו (פסקה 8 לפסק הדין).

מפסק הדין בהליך הקודם עולה כי על בסיס חוות דעתו של המהנדס קליין שמונה מטעם בית המשפט, נשללה האפשרות שהרטיבות במרתף נגרמה כתוצאה מהגבהת מפלס הגינה (פסקה 13 לפסק הדין) ושעל התובע לשנות את שיפוע השביל כך שיוביל את המים מכיוון המבנה ודירת התובע לכיוון הגינה, וכי על הנתבעים (הנתבעת 1 בענייננו) להסיר את שורת הבלוקים ששמו בין השביל לגינה או להשאיר בין הבלוקים פתחי מעבר למים שיתנקזו אל הגינה (פסקה 14 ו-23 לפסק הדין). בנוסף קבע המומחה קליין שיש להוסיף בור ספיגה מלא חצץ בתחום גינת הנתבעים.

בפסק הדין בהליך הקודם נדון נושא הגבהת גינת הנתבעת 1. בעניין זה נכתב שהונחה תשתית עובדתית לכך שהנתבעים הגביהו, במידת מה, את מפלס הגינה, אך לא נמצא שעניין זה גרם לרטיבות בקומת המרתף ועל כן לא נמצא יסוד לדרישת התובע שהנתבעים ינמיכו את מפלס הגינה וכן לא נמצא בסיס לטענה שהנתבעים שינו את שיפוע הגינה ביחס למבנה, אולם זאת להבדיל מפערי הגובה בין הגינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשביל (פסקה 22 לפסק הדין). בחלק האופרטיבי של פסק הדין נקבע בין היתר שעל הנתבעים להוסיף בור ספיגה בקוטר של 70 ס"מ ובעומק של 2 מ' בגינה, ולאפשר לתובע, ככל שירצה בכך, לשנות את שיפוע השביל כך שיאפשר ניקוז של המים מכיוון המבנה אל כיוון הגינה ובור הספיגה (פסקה 24 לפסק הדין). לא מצאתי בפסק הדין בהליך הקודם הנחיות נוספות לביצוע בור הספיגה, ועל כן גם הטענה שהמומחה מטעמי קבע שבור הספיגה אינו תקין, אינה מועילה לתובע, שכן ממצאי המומחה מטעמי ביחס לבור הספיגה מראים שהוא נבנה בהתאם למפורט בפסק הדין בהליך הקודם. בכל מקרה, הטענה שפסק הדין הקודם לא בוצע בהתאם לנדרש אינה יכולה להיות נדונה בהליך זה, שכן עניינה אכיפת פסק הדין.

22. מחוות דעתו של המומחה מטעמי עלה שאף שבור הספיגה שבוצע בגינת הנתבעת 1 בעקבות פסק הדין הוא בעומק של 2 מ', לא די בכך כדי לפתור את בעיית היקוות המים על השביל, ויש צורך בבור ספיגה בעומק מינימלי של 8 מ' וכן המומחה קבע שיש ליישם בבור אגרגטים מדורגים והשלמת שרוול (עמוד 27 לחוות הדעת). אוסיף שמומחה הבהיר בחקירתו שאם לא ניתן יהיה לקדוח עומק כאמור בשל קיומם של סלעים וכד', יהיה צורך בהנחיות מעודכנות לעניין מידות הבור ומיקומו (פרוטוקול הדיון מיום 26.6.2024 עמוד 8 שורות 18-37).

23. טענת הנתבעת 1 שמאסמכתאות שצירף התובע לראשונה לסיכומיו עולה שהוא אחראי להיקוות המים על השביל בשל האופן בו בנה את השביל בעבר, וכן שעולה שלא היה צורך בבור הספיגה, נדחתה.

ראשית, לא מצאתי שהדבר עולה מהאסמכתאות שצורפו.

שנית, מדובר במסמכים שהתובע צירף לסיכומיו ושלא הותר לצרפם, משום שאינם מסמכים מהליכים קודמים שנוהלו בין הצדדים, שאושר צירופם, ועל כן אני מורה על מחיקתם מהסיכומים.

שלישית, מסקנת הנתבעת 1 מהאמור היא עניין שבמומחיות, ומכיוון שאף לשיטתה לא קיימת התייחסות של המומחים שמונו בהליך הקודם ובהליך זה לאמור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסמכים האמורים, משום שהדבר לא הובא לידיעתם, הרי שלא ניתן לקבל את מסקנתה של הנתבעת 1, שעניינה במומחיות, כפי שהובאה בסיכומיה.

24. טענות הנתבעת 1 שלא הוכח ליקוי בנושא היקוות המים בשביל, בשל כך שהוצגו למומחה אסמכתאות באשר למקרה אחד בלבד, נדחות. המומחה מטעמי סבר על בסיס התמונות שהוצגו לו והמצב בפועל, שאכן נגרמת היקוות מים בשביל, ואף נתן מענה לתהיות הנתבעת 1 בעניין במסגרת חקירתו הנגדית (פרוטוקול הדיון מיום 26.6.2024 עמוד 7 שורות 40-45). לפיכך שוכנעתי שלא מדובר באירוע חד פעמי אלא בליקוי קיים הנובע מהליקויים שנמצאו על ידי המומחה מטעמי בחצר ובשביל. אוסיף שכל שלמרות האמור בחוות דעתו של המומחה הייתה הנתבעת 1 סבורה שהמומחה התבסס על מצג עובדתי מטעה, היה באפשרותה לבקש לחקור את התובע בעניין, אולם הנתבעת 1 ויתרה על ביצוע חקירות.

25. טענת התובע שהוא זכאי לתיקון הליקויים בנוע לשביל משום הנתבעת 1 לא ביצעה את הוראות פסק הדין הקודם כנדרש ועל כן קיימת היקוות מים בשביל, נדחית.

ראשית, הדרך לאכוף פסק דין היא באמצעות פעולות אכיפה ולא באמצעות הגשת תביעה חדשה באותו עניין. כעולה מנספח ג לסיכומי הנתבעת 1, ומסעיף 24 לסיכומי התובע, התובע אכן הגיש בקשה לאכיפת פסק הדין הקודם, על פי פקודת בזיון בית המשפט, וזו נדחתה.

שנית, ולמעלה מן הצורך, כאמור לעיל, נראה שהנתבעת 1 פעלה בעניין זה בהתאם לפסק הדין בהליך הקודם. פסק הדין בהליך הקודם לא קבע שעל הנתבעת 1 לבצע את הפעולות שקובע כיום המומחה מטעמי שיש לבצען, ובאשר לבור הספיגה, עולה מהחלק האופרטיבי של פסק הדין הקודם שנקבע שבור הספיגה יהיה בעומק של 2 מ' [פסקה 24(ב) לפסק הדין], והמומחה מטעמי מצא שאכן זהו עומק הבור, אולם סבר שלא די בכך. מכל מקום, התובע לא הוכיח את טענתו שההוראות האופרטיביות שנתנו בפסק הדין הקודם לא בוצעו.

26. על אף שעולה שאכן קיים ליקוי בכל הנוגע להיקוות מים בשביל, צודקת הנתבעת 1 בטענתה שקיים מעשה בית דין, ועל כן התובע אינו זכאי לסעד של תיקון ליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/250/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעניין זה. אציין שאמנם התוצאה היא שהליקוי האמור לא ייפתר, ועל כן נעשה ניסיון להביא את הצדדים להסכמות לאחר שהגישו סיכומיהם, אך הדבר לא צלח. עם זאת, מאחר שעניין זה אמור היה לקבל מענה בהליך הקודם, לא ניתן להכריע בו שוב במסגרת הליך זה, כמפורט להלן.

בפסק הדין בעניין **מוסקונה**, שעסק אף הוא בליקויי רטיבות, סוכמה ההלכה לעניין מעשה בית דין כדלקמן:

"כאשר צד להליך מעלה טענה בדבר השתק עילה בשל עילות תביעה זהות, המבחן לו נזקק בית המשפט חורג מן הבחינה הפרטנית של שני כתבי התביעה זה מול זה. הוא בוחן האם על פי מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו והאם הזכות או האינטרס המוגן שנפגעו בשתי התביעות זהים. כמן כן בוחן בית המשפט את מידת הדמיון בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים... עוד נפסק כי מקום שהתובע יכול היה לרכז את כל העובדות ואת כל הטענות הנוגעות למעשה במסגרת ההתדיינות הראשונה, תיחשבנה שתי התובעות כנסמכות על עילות זהות... ודוק: אין צורך שההליך הראשון יכלול את כל המרכיבים הנכללים בהליך הנוסף..."

על בסיס האמור הוכרע באותו עניין שמדובר במעשה בית דין שכן שתי התביעות שם עסקו בנזקי רטיבות שנגרמו לבניין מליקויים בציפוי גרנוליט. בית המשפט דחה את הטענה שמדובר בעוולה נמשכת, וקבע **שלא מדובר במעשה נזיקין המתחדש מדי יום ביומו אלא במקרה בו מבוססת עילת התביעה בעיקרו של דבר על מעשים ומחדלים שנשלמו עוד טרם הגשתה של התביעה הראשונה, אך הנזק בגינם הולך ונמשך** (פסקה 8 לפסק הדין). אף שבאותו עניין נמצא שחלק קטן מאד מהנזקים מקורם בעבודות התיקון שבוצעו בעקבות התביעה הראשונה, לא מצא בית המשפט לשנות ממסקנה זו. לפיכך תוצאת פסק הדין היתה שלא ניתן פתרון לבעיית הרטיבות באותו מקרה, תוך שצוין שזו התוצאה המחויבת מבחינה משפטית, אף שאינה מניחה את הדעת (פסקה 11 לפסק הדין).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. בענייננו, מההליך נשוא פסק הדין הקודם עולה שהשביל האמור היה קיים כפי שהוא (לא נטען שבוצע בו שינוי) לאורך חלק מהקיר הצפוני של קומת המרתף שבדירת התובע. התביעה בהקשר זה עסקה בטענת התובע לחדירת מים מגינת הנתבעת 1, הצמודה לשביל האמור, לתוך קומת המרתף. כחלק מכך ביקש התובע בהליך הקודם להנמיך את הגינה ולתקן את השיפועים בגינה. בפסק הדין בהליך הקודם נקבע, על בסיס חוות דעתו של המומחה שמונה באותו הליך מטעם בית המשפט, שלא הונח בסיס מספק לדרישה להנמכת הגינה על יד הנתבעת 1, ונקבע כי הדרך לתקן את הליקויים היא לבצע בור חלחול בעומק של 2 מ' ובקוטר של 70 ס"מ, וכן לבצע פתחים בחומת הבלוקים שבין הגינה לשביל, באחריות הנתבעת 1, ובנוסף נקבע שבאפשרות התובע לאטום מחדש את הקיר הצפוני ולבצע שיפוע בשביל האמור (פסקה 24 לפסק הדין בהליך הקודם). מבדיקת המומחה מטעמי עולה שאכן בוצע בור חלחול שעומקו 3 מטרים (דהיינו, יותר מ-2 מטרים שנקבעו בהליך הקודם) וקוטרו 70 ס"מ, ונפתחו פתחים בחומת הבלוקים, אולם המומחה מטעמי סבור שלא די בכך, אלא שיש להעמיק את בור החלחול, כך שבמקום 2 מ', כפי שנקבע בהליך הקודם, יהיה 8 מ', לרבות הנחיות נוספות בנוגע לבנייתו, וכן להנמיך את הגינה, ולבצע שיפוע לשביל (עניין שבהליך הקודם נמצא שהוא באחריות התובע, אך לא בוצע על ידו). אולם גם אם המומחה מטעמי סבור שההנחיות שנתנו בהליך הקודם אינן מספקות למתן מענה לליקויים, אין בכך כדי להצדיק נקיטה בהליך נוסף באותו עניין.

28. יתר על כן, כתב התביעה המתוקן כפי שהוגש על ידי התובע בהליך זה, ביום 24.1.2023, אינו מחדד כלל שמדובר בליקוי שונה מזה שנדון בהליך הקודם, אלא להיפך, הטענה היא שבעקבות פסק הדין בהליך הקודם ניתן פתרון זמני בלבד לליקויים שנבעו מהגינה, ולמעשה עולה שמדובר בליקויים שהיו קיימים עוד לפני ההליך הקודם (ר' פסקאות 31-32 לכתב התביעה המתוקן). גם חוות הדעת שצירף התובע לכתב התביעה המתוקן לתמיכה בטענותיו בהקשר זה, קובעת במפורש שהפעולות שבוצעו על ידי הנתבעת 1 לשבירת בלוקים לצד השביל (פעולות שבוצעו בעקבות פסק הדין בהליך הקודם), לא עזרו "למניעת חדירת מים לשביל" (עמוד 77 לכתב התביעה המתוקן). גם המומחה מטעמי סבר שהבעיה העיקרית להיקוות מים על השביל היא בעיית ניקוז הגינה בשל העובדה שהיא גבוהה יותר מהשביל (ר' פסקאות 31-32 לכתב התביעה המתוקן).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/250/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חקירת המומחה בפרוטוקול הדיון מיום 26.6.2024 עמוד 7 שורות 11-3), כאשר נושא גובה הגינה בנוגע לבעיית הניקוז ממנה כאמור נדון והוכרע בהליך הקודם.

29. אוסיף על כך, שעולה שפעולות שקבע פסק הדין הקודם שאינן באחריות הנתבעת 1 ואשר אמורות היו לטפל בין היתר בנושא זרימת מים מהשביל לגינה, ובכללן שינוי שיפוע השביל האמור, אשר התובע הוא שיצק אותו (פסקה 14 לפסק הדין הקודם), לא בוצעו על ידי התובע. פסק הדין הקודם קבע בפסקה 24(ד) שעל הנתבעים לאפשר לתובע, ככל שירצה בכך, לשנות את שיפוע השביל המרוצף שבגינה כך שיאפשר ניקוז המים מכיוון המבנה אל כיוון הגינה ובור הספיגה. מכאן שיכול שהתובע עצמו הוא שנמנע מביצוע פעולות באחריותו שיכולות היו לסייע לפתרון הליקוי בנוגע לשביל.

30. גם אם ניתן לקבל את טענתו של התובע, שבהליך הנוכחי טען לליקוי של היקוות מים על השביל, ובהליך הקודם לרטיבות במרתף (הגובל באותו שביל), עדיין קיים מעשה בית דין בנושא זה, בשל השתק עילה. זאת משום שגם אם לא נטען במפורש בהליך נשוא פסק הדין הקודם באשר להיקוות מים בשביל, הרי שמדובר בדיוק באותו אזור נשוא פסק הדין הקודם, והבדיקות שבוצעו במסגרת אותו הליך ופסק הדין שניתן בעקבותיהן כוונו לתת מענה מלא לבעיית הניקוז הנובעת מהגינה לכיוון השביל (מעליו ומתחתיו) ומשם לדירת התובע, ובכלל זאת התייחסו לשורת הבלוקים שבין הגינה לשביל נשוא הליך זה, ולשיפוע השביל (שביל שכאמור נמצא באחריות התובע).

פסק הדין בהליך הקודם התייחס במפורש לצורך בביצוע שינויים בשביל נשוא הליך זה, בשל הצורך בניקוז המים המצטברים על השביל לכיוון הגינה (ר' עמוד 5 לפסק הדין בהליך הקודם, וכן פסקה 22 בעמוד 8, ופסקה 23 בעמוד 9 לעניין אחריות התובע לעניין שיפוע השביל שיצק). לפיכך לכל הפחות מבחינה עובדתית, היו בפני בית המשפט העובדות הרלוונטיות לצורך מתן הכרעה בהיבטים שנטענו באותו הליך בנוגע לליקויים בגינת הנתבעת 1, וככל שהתובע לא חידד בהליך הקודם את נושא היקוות המים על השביל, הרי שיכול היה לעשות זאת כחלק מאותו הליך.

אציין שהתובע אינו כופר בכך, אלא להיפך, לטענתו כפי שהיא עולה בסעיפים 10-11 לסיכומי התשובה, הוא אכן טען בהליך הקודם שבעקבות הגבהת מפלס הגינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/250/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נשפכים מים רבים אל השביל, והדבר אף צוין בחוות הדעת שנתנה במסגרת ההליך הקודם, אלא שלטענתו לא טען על שההצפה בשביל מונעת גישה לכניסה לדירתו (מניעת הגישה לכניסה לא נטענה אף בהליך הנוכחי טרם שלב הסיכומים, א.ש) משום שסבר בהתאם לחוות הדעת שהוגש מטעמו וצורפו לתביעתו כי עם תיקון הליקויים הגורמים לרטיבות גם בעיה זו תיפתר. מכאן, שהתובע הוא שבחר, אף לשיטתו, שלא לחדד את נושא הליקוי הנטען על ידו כעת, במסגרת ההליך הקודם, אף שהליקוי היה קיים. יתר על כן, מטענה זו של התובע עולה שגם לשיטתו, אם בהליך הקודם היו מתקבלות טענותיו באשר לאופן בו יש לתקן את הליקויים, לא היה צורך לנקוט בעניין זה בהליך הנוכחי. אולם בניגוד לדעתו של התובע, לא התקבלו טענותיו בהליך הקודם בהקשר זה.

בשולי הדברים אוסיף שנראה כי טענה זו של התובע, לעניין השוני בין נושא השביל בהליך זה לרטיבות במרתף בהליך הקודם, נולדה בכתב התשובה שהגיש לכתב ההגנה של הנתבעת 1, רק בעקבות טענתה של הנתבעת 1 למעשה בית דין לאור הנטען בכתב התביעה, כאשר מלכתחילה עולה שהתביעה הוגשה בהקשר זה בשל טענה לאי קיום הוראות פסק הדין בהליך הקודם.

31. על פי הפסיקה, יסודותיו של כלל השתק העילה מפורשים באופן מרחיב, ויש לבחון האם מבחינת מהות הדברים מדובר בשתי התדיינות הנוגעות לאותו עניין עצמו [ר' לדוגמה רע"א 5138/18 ג'אזי נ' נשר (נבו 16.10.2018) בפסקה 16]. לאור האמור, מתקיים השתק עילה בשל העניינים שנדונו והוכרעו בהליך הקודם. אלא שעולה שככל הנראה הפתרון שניתן בהליך הקודם לא הצליח למגר את הפגיעה במלואה, ומחוות דעתו של המומחה מטעמי עולה שהוא סבור שכדי לפתור את הבעיה יש צורך בפעולות נוספות. אף התובע ציין בסיכומיו שגם אם פסק הדין בהליך הקודם היה מבוצע במלואו, עדיין היה צורך בהנמכת מפלס הגינה (פסקה 30 לסיכומי התובע). מכאן שלמעשה התובע אינו שבע רצון מהוראות פסק הדין הקודם, ומבקש באמצעות ההליך הנוכחי לתקן את קביעותיו. מהאמור לעיל עולה שבדומה לעניין **מוסקונה**, עילת התביעה בקשר לשביל מבוססת על מעשים ומחדלים שקדמו להגשת התביעה בהליך הקודם, גם אם הנזק שנגרם כתוצאה מהם, נמשך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. טענות נוספות של התובע בסיכומיו לשינויים שחלו מאז ההליך הקודם כגון שכמות הגשמים ב-2021 גבוהה מזו שהייתה טרם פסק הדין בהליך הקודם נדחות משום שנטענו בשלב הסיכומים ולא הוכחו.

33. לאור כל האמור לעיל, גם אם עדיין קיימים ליקויים הנובעים מניקוז גינת הנתבעת 1 לכיוון השביל ודירת התובע, אין התובע רשאי לנקוט בהליך נוסף בעניינם, ולכל היותר באפשרותו לנקוט בהליכי אכיפה לצורך ביצוע פסק הדין הקודם, ככל שלטענתו לא בוצע במלואו.

כאמור, לצדדים הוצע כאמור להגיע להסכמות כדי להביא במשותף למיגור בעיית הניקוז מהגינה, כדי להביא לתוצאה טובה יותר, אולם הצדדים לא הגיעו להסכמות בעניין.

עניינים נוספים

34. באשר לסעדים הכספיים הנזיקיים שביקש התובע בגין עוגמת נפש, הרי שאלו אינם בסמכות ערכאה זו, ולפיכך ימחקו [לעניין סמכות ראה לדוגמה עש"א 18-10-34810 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.04.19)]. אין בכך כדי לגרוע מזכות התובע להגיש תביעה בעניין זה בפני ערכאה מתאימה.

35. באשר לנתבע 3, עולה שלא נמצאו ליקויים מדירתו, והתובע זנח את התביעה כלפיו במסגרת סיכומיו. לפיכך התביעה כלפי הנתבע 3 נדחת. מכיוון שהנתבע 3 לא הופיע לדיון שהתקיים לאחר שנמסר לו כתב התביעה המתוקן, ולא נדרש להשתתף בשלב הביניים בהוצאות המומחה מטעמי, איני פוסקת הוצאות לטובתו.

סיום

36. לאור כל האמור, התביעה מתקבלת כך שעל הנתבעות 1 ו-2 לבצע את העבודות הנדרשות בנכסיהן, ובדירת התובע, כמפורט לעיל.

37. באשר להוצאות שנגרמו לתובע לצורך ניהול ההליך, בשל קבלת הטענות בנוגע לליקויי הרטיבות בדירה, ודחיית הטענה בנוגע להיקוות מים על השביל, ועם זאת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/250/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בשל התוצאה של דחיית אותה טענה, אני קובעת שעל הנתבעת 1 לשלם לתובע הוצאותיו באופן חלקי בסך של 4,000 ₪. בנוסף, בשל הליקויים שנמצאו ברכוש הנתבעת 2, ומכיוון שלא שוכנעתי שהתובע מיצה את האפשרות להביא לפתרון המחלוקת מול הנתבעת 2 טרם הגשת התביעה, אני קובעת שעל הנתבעת 2 לשלם הוצאותיו באופן חלקי בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, כ"ו חשון תשפ"ה, 27 נובמבר 2024, בהיעדר הצדדים

**אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים**